

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 77/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย สายัณห์หรือสายัณ เกาศ รี กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 136, มาตรา 138, มาตรา 296

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

พ.ร.บ.การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา 4 (2)

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์

พ.ศ.2530 มาตรา ข้อ 2.1

การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่เข้าไปเรียกผู้โดยสารในท่าอากาศยานไม่ปรากฏว่า
รบกวนผู้โดยสารให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแต่อย่างใด คงเป็นเพียงการเข้าไป
ชักชวน ผู้โดยสารให้ใช้บริการรถแท็กซี่ของจำเลยที่ 1 แม้จะทำให้ รถแท็กซี่ที่อยู่ใน
ความควบคุมของการทำอากาศยานฯ ต้องขาด รายได้ไปบางส่วนก็ไม่อาจถือว่าจำเลย
ที่ 1 มีความผิดฐาน รบกวนผู้โดยสารตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2528) ข้อ
8(6) งออกตามความในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 มาตรา 4(2) ต. เป็นหัวหน้าพนักงานเวรฝ่ายรักษาความปลอดภัยจึงเป็น
พนักงานตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2530 ข้อ 2.1 ซึ่งแต่งตั้งให้หัวหน้าพนักงานเวรฝ่ายรักษาความปลอดภัย

เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ต. ได้รับทราบทางวิทยุว่าจำเลยทั้งหกเข้ามารบกวนผู้
โดยสารที่บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้า จึงสั่งให้ อ. กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อื่นช่วยกันไล่จำเลยทั้งหกออกไปจากบริเวณดังกล่าว หากจำเลยทั้งหกไม่ยอมออกไป
ก็ให้ทำการจับกุม ต่อมาประมาณ 10 นาที ต. ได้รับแจ้งว่าอ. กำลังถูกรุมทำร้ายจึงรีบ
วิ่งไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพวกจำเลยกระจายกันวิ่งหลบหนี แสดงว่า ต. ซึ่ง
เป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เข้าจับกุมจำเลยทั้งหก เพียงแต่ต. อนุญาตให้อ. ณ. และย. ซึ่ง
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมจำเลยกรณีจึงไม่อาจถือว่า ต. เป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือกระทำตามหน้าที่เพราะต. ไม่ได้เข้าจับกุมจำเลย เมื่อไม่มีเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติการหรือกระทำตามหน้าที่เช่นนี้แล้วการที่ อ. ณ. และย. เข้าจับจำเลยที่ 1 จึงไม่
อยู่ในฐานะที่บุคคลทั้งสามเป็นผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้น
ปฏิบัติ การหรือกระทำตามหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา
138,289(3),296 แต่กลับกลายเป็นการเข้าจับกุมโดยไม่มีอำนาจ แม้จำเลยทั้งหกจะ
ต่อสู้ขัดขวางก็ถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เกินสมควรแก่เหตุ
โดยปรากฏตามรายงานผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ว่าผู้เสียหายทั้งสาม
ได้รับอันตรายจากการเข้าจับกุมเพียงเป็นรอยถลอกและบวมเล็กน้อยตามบริเวณ
แขน ข้อมือ และขมับการกระทำของจำเลยทั้งหกจึงไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัด
ขวางจับกุมและทำร้ายร่างกายผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่
เพราะในการปฏิบัติหน้าที่นี้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในอันที่จะมอบหมาย
ให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนตน เห็นได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นในคดีนี้เจ้าพนักงานจะต้องใช้
ดุลพินิจวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานรบกวนผู้โดยสารซึ่งจะต้อง
ถูกจับหรือไม่บุคคลอื่นหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอาจไม่สามารถวินิจฉัยได้ดังจะ
เห็นได้ในคดีนี้ว่าผู้จับวินิจฉัยผิดพลาดและเข้าจับกุมโดยไม่มีอำนาจ และแม้คดีใน
ส่วนของจำเลยที่ 3 จะถึงที่สุดโดยจำเลยที่ 3 ไม่อุทธรณ์ฎีกา แต่เป็นเหตุอยู่ในส่วน

ลักษณะคดีศาลฎีกาเห็นสมควรยกฟ้องตลอดไปถึงจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมคือ

1. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2536 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยที่ 1 พุดจา ชักชวนชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้โดยสารอากาศยานให้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างโดยสารผิดกฎหมาย (แท็กซี่ป้ายดำ) ของจำเลยที่ 1 กับพวก อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและกระทำการอันเป็นการรบกวนผู้โดยสารอากาศยานหรือผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญภายในนานาชาติผู้โดยสารระหว่างประเทศเข้าทำอากาศยานกรุงเทพ ซึ่งเป็นเขตท่าอากาศยานควบคุม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 8(6) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4(2)

2. ตามวันเวลาในฟ้องข้อ 1 นายเอกชัย แก้วสุรียนายณรงค์ ดีใจและนาย ยุทธนา สืบสาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานตระเวนจับเหตุ กองปฏิบัติการประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตท่าอากาศยานควบคุม พบการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ตามฟ้องข้อ 1 และได้รับคำสั่งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายให้เข้าระงับเหตุและจับกุมจำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ จำเลยที่ 1 บังอาจขัดขืนและต่อสู้ขัดขวางการจับกุม โดยจำเลยทั้งหกร่วมกันต่อสู้ขัดขวาง ใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้ท่อนเหล็กยาวประมาณ 2 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งเหล็กไขนอตล้อรถยนต์ยาว

ประมาณ 1 ฟุต เป็นอาวุธ ดี ฟาด และชกต่อย เตะถีบนายเอกชัย นายณรงค์ และ นายยุทธนา ผู้เสียหายผู้เข้าจับกุมจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสามได้รับอันตรายแก่ กายถึงบาดเจ็บ เพราะเหตุที่ได้ช่วยพนักงานรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว

เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งหกและยึดท่อนเหล็ก 1 ท่อนเหล็กไขนอตล้อรถยนต์ 1 อัน ที่จำเลยทั้งหกใช้กระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 138, 140, 296, 379 พระราชบัญญัติการท่า อากาศยานแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522 มาตรา 4(2), 29, 48 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่า อากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ข้อ 5, 8(6) และริบของกลาง

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83, 148 วรรคหนึ่ง, 296, 379 การกระทำของจำเลยทั้งหก เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานต่อสู้ขัดขวางผู้ซึ่ง ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามมาตรา 140 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี และจำเลยที่ 1 มีความผิดฐาน ครอบครองผู้โดยสารอากาศยานตามพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 48 วรรคหนึ่งอีกกระทงหนึ่ง ลงโทษปรับ 1,000 บาท รวม ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 2 ปี และปรับ 1,000 บาท ริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 กระทำการอันเป็นการรบกวนผู้โดยสารอากาศยานให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญตามฟ้องข้อ 1 หรือไม่ นายเอกชัย แก้วสุริยา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยานโจทก์เบิกความว่า พยานพบเห็นจำเลยที่ 1 กำลังเรียกผู้โดยสารชาวต่างประเทศขึ้นรถ พยานจึงเข้าจับจำเลยที่ 1 อีกตอนหนึ่งเบิกความว่า จำเลยที่ 1 กวักมือเรียกผู้โดยสารซึ่งอยู่ห่างจากจำเลยที่ 1 ประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ผู้โดยสารกลุ่มนั้นเดินตามจำเลยที่ 1 ออกไป พยานเห็นจำเลยที่ 1 เข้าไปเรียกผู้โดยสารในท่าอากาศยานกรุงเทพทุกวันโดยเรียกไปขึ้นรถยนต์รับจ้างส่วนตัวป้ายดำ และอีกตอนหนึ่งเบิกความว่าพยานได้ยินจำเลยที่ 1 ตะโกนเรียกรถแท็กซี่ นายณรงค์ ดีใจ พยานโจทก์ ผู้ร่วมจับกุมเบิกความว่า พยานเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 ต้องการนำผู้โดยสารไปส่งยังโรงแรม นายยุทธนา สืบสาย พยานโจทก์ผู้ร่วมจับกุมเบิกความว่าจำเลยที่ 1 ชักชวนผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้ไปกับจำเลย โดยจะพาไปรับบริการรถแท็กซี่หรือโรงแรม ดังนั้นการกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวไม่ปรากฏว่าได้รบกวนผู้โดยสารอากาศยานให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแต่อย่างใด คงเป็นเพียงจำเลยที่ 1 เข้าไปชักชวนผู้โดยสารให้ใช้บริการรถแท็กซี่ของจำเลยที่ 1 แม้จะทำให้รถแท็กซี่ที่อยู่ในความควบคุมของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยต้องขาดรายได้ไปบางส่วน กรณีก็ไม่อาจถือว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานรบกวนผู้โดยสารตามฟ้องข้อ 1

มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางจับกุมและทำร้ายผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามฟ้องข้อ 2 หรือไม่ นายเอกชัย แก้วสุริยา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยานโจทก์เบิกความว่า วันเกิดเหตุนายเตรียม สมุหเสนีโต เป็นหัวหน้า

พนักงานเวรฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดังนี้ นายเตรียมจึงเป็นเจ้าพนักงานตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2530 ข้อ 2.1 ซึ่งแต่งตั้งให้หัวหน้าพนักงานเวรฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย นายเตรียมเป็นพยานโจทก์เบิกความว่า เวลาเกิดเหตุพยานอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตร พยานได้รับแจ้งเหตุจากนายเอกชัย แก้วสุริยาทางวิทยุมือถือว่า จำเลยทั้งหกเข้ามารบกวนผู้โดยสารที่บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้า พยานจึงได้สั่งให้นายเอกชัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอื่นให้ช่วยกันไล่จำเลยทั้งหกออกไปจากบริเวณดังกล่าว หากจำเลยทั้งหกไม่ยอมออกไปก็ให้ทำการจับกุม และอีกตอนหนึ่งเบิกความว่า พยานได้รับแจ้งเหตุจากนายเอกชัยพยานไม่ได้เห็นด้วยตนเอง นายสุชิน พงษ์เทศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกผู้หนึ่งเป็นพยานโจทก์เบิกความว่า ขณะนายเตรียมได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุพยานอยู่กับนายเตรียม ต่อมาประมาณ 10 นาที นายเตรียมได้รับแจ้งทางวิทยุจากนายเอกชัยว่า กำลังถูกรุมทำร้าย พยานจึงวิ่งไปที่เกิดเหตุ ส่วนนายเตรียมเดินตามไปเมื่อพยานไปถึงที่เกิดเหตุพวกจำเลยกระจายกันวิ่งหลบหนี ดังนี้แสดงว่านายเตรียมซึ่งเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เข้าจับกุมจำเลยทั้งหก เพียงแต่นายเตรียมอนุญาตให้นายเอกชัย นายณรงค์ และนายยุทธนาซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมจำเลยนายเตรียมไปถึงที่เกิดเหตุที่หลังนายสุชิน ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่พวกจำเลยหลบหนีไปแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือว่านายเตรียมเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการหรือกระทำตามหน้าที่เพราะนายเตรียมไม่ได้เข้าจับกุมจำเลย เมื่อไม่มีเจ้าพนักงานปฏิบัติการหรือกระทำตามหน้าที่เช่นนี้แล้ว การที่นายเอกชัย นายณรงค์ และนายยุทธนาเข้าจับจำเลยที่ 1 จึงไม่อยู่ในฐานะที่บุคคลทั้งสามเป็นผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นปฏิบัติการหรือกระทำตามหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138, 289(3), 296 ตามที่โจทก์ฟ้อง แต่กลับกลายเป็นการเข้าจับกุมโดยไม่มีอำนาจ แม้จำเลยทั้งหกจะต่อสู้

ขัดขวางก็ต้องถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เกินสมควรแก่เหตุ โดยปรากฏตามรายงานผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์แนบท้ายฟ้องว่า ผู้เสียหายทั้งสามได้รับอันตรายจากการเข้าจับกุมเพียงเป็นรอยถลอกและบวมเล็กน้อยตามบริเวณแขน ข้อมือ และขมับการกระทำของจำเลยทั้งหกจึงไม่เป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางการจับกุมและทำร้ายผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามฟ้องข้อ 2 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ในการปฏิบัติหน้าที่หาจำต้องมีผู้บังคับบัญชาซึ่งหมายถึงเจ้าพนักงานอยู่ร่วมปฏิบัติการด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะในกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในอันที่จะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนตนจะเห็นได้ชัดว่าเหตุที่เกิดขึ้นในคดีนี้เจ้าพนักงานจะต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานรบกวนผู้โดยสารซึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่ บุคคลอื่นหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอาจไม่สามารถวินิจฉัยได้ ดังจะเห็นได้ในคดีนี้ว่าผู้จับวินิจฉัยผิดพลาดและเข้าจับกุมโดยไม่มีอำนาจ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 พังขึ้นแม้คดีในส่วนของจำเลยที่ 3 จะถึงที่สุดโดยจำเลยที่ 3 ไม่อุทธรณ์ฎีกา แต่เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาเห็นสมควรยกฟ้องตลอดไปถึงจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์รวมตลอดถึงจำเลยที่ 3 ของกลางคืนเจ้าของ

(อรุณ น้าประเสริฐ-จรัญ หัตถกรรม-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

คดีนี้ไม่มีประเด็นโดยตรงว่า บุคคลที่เจ้าพนักงานสั่งการให้เข้าระงับเหตุมีฐานะเป็น "ผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย" ตามถ้อยคำในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคหนึ่งหรือไม่ถ้อยคำดังกล่าวมีความหมายจำกัด หมายความว่าเฉพาะ กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลนั้น ๆ มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานเท่านั้น(ดู หยุด แสงอุทัย คำสอนชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 5พ.ศ. 2520 กฎหมายอาญา ภาค 2-3 หน้า 59) ต่างจากคำว่า"ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน" ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(3)กรณีที่ราษฎรเข้าช่วยเหลือเจ้าพนักงานด้วยความสมัครใจ โดยเจ้าพนักงานไม่ได้ร้องขอให้ช่วย ราษฎรนั้นไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ซึ่ง ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย แต่ยังอยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(3) อยู่ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ข้อเท็จจริง เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งเหตุแล้วมอบหมายให้ผู้อื่นไประงับเหตุเมื่อ เหตุการณ์รุนแรงขึ้น จึงได้ตามไปที่เกิดเหตุเห็นได้ชัดว่าขณะบุคคลอื่นเข้าไประงับ เหตุในตอนแรกนั้น เจ้าพนักงานยังไม่ได้กำลังกระทำการตามหน้าที่ หรือได้กระทำการ ตามหน้าที่มาแล้วจริง ๆเป็นแต่เพียงจะกระทำการตามหน้าที่เท่านั้น ลำพังการสั่ง ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายไปไล่จำเลยออกจาก บริเวณจุดเกิดเหตุ ไม่น่าถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ ดังจะเห็นได้จากศาล ฎีกา ให้เหตุผลไว้ตอนหนึ่งว่า"ดังนี้แสดงว่านายเตรียม ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เข้า จับกุมจำเลยทั้งหก เพียงแต่นายเตรียมอนุญาตให้นายเอกชัยนายณรงค์และนาย ยุทธนา ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมจำเลยนายเตรียมไปถึงที่เกิดเหตุ หลัง นายสุชิน ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่พวกจำเลยหลบหนีไปแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ ว่านายเตรียมเจ้าพนักงานปฏิบัติการ หรือกระทำตามหน้าที่ เพราะนายเตรียมไม่ได้

เข้าจับกุมจำเลย" นอกจากที่กล่าวมาแล้วมีข้อนำพิจารณาจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้อีกตอนหนึ่งว่า "ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ในการปฏิบัติหน้าที่หาจำต้องมีผู้บังคับบัญชาซึ่งหมายถึงเจ้าพนักงานอยู่ร่วมปฏิบัติการด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะในกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในอันที่จะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนตน จะเห็นได้ชัดว่าเหตุที่เกิดขึ้นในคดีนี้เจ้าพนักงานจะต้องใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานรบกวนผู้โดยสาร ซึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่ บุคคลอื่นหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอาจไม่สามารถวินิจฉัยได้" ขอให้เปรียบเทียบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาส่วนนี้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1037/2503 ซึ่งวินิจฉัยว่าสารวัตรกำนันเป็นผู้ช่วยกำนัน เมื่อกำนันมีหน้าที่และอำนาจจับกุมผู้กระทำผิด สารวัตรกำนันก็ย่อมช่วยกำนันทำการจับกุมผู้กระทำผิดได้และการช่วยทำการจับกุมผู้กระทำผิดนี้ไม่จำเป็นต้องให้กำนันเรียกร้องให้ช่วย หรือต้องมีกำนันอยู่ด้วยเพราะกฎหมายให้มีหน้าที่ช่วยกำนันอยู่ในตัวเป็นปกติแล้ว เมื่อจำเลยต่อสู้และทำร้ายสารวัตรกำนันในการจับกุมจำเลยและควบคุมจำเลยส่งเจ้าพนักงานสอบสวน ย่อมได้ชื่อว่าจำเลยต่อสู้ผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 และทำร้ายผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามมาตรา 296 ประกอบด้วยมาตรา 289 ข้อแตกต่างของคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับนี้ จึงต่างกันในเรื่องที่ว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1037/2503 สารวัตรกำนัน เป็นผู้ช่วยกำนันมีกฎหมายบัญญัติให้มีหน้าที่ช่วยกำนันอยู่ในตัวเป็นปกติอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องให้กำนันเรียกร้องให้ช่วยหรือต้องมีตัวกำนันอยู่ด้วยในขณะเกิดเหตุ แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ แม้ไม่มีประเด็นโดยตรงว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับแล้วเห็นว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยในคดีนี้ ไม่มีกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยหัวหน้าพนักงานเวรฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประกาศกระทรวงคมนาคมโดยตรงกล่าวคือ ลำพังตนเองไม่มี

อำนาจตามกฎหมายที่จะช่วยเหลือหัวหน้าพนักงานเวรฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานอยู่ในตัวจึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีส่วนเจ้าพนักงานร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วย ดังเหตุผลที่ศาลฎีกากล่าวไว้แล้วข้างต้น ในความเห็นของผู้เขียนจึงเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับมิได้ขัดหรือแย้งกัน กล่าวโดยสรุป หากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอยู่ในตัวเป็นปกติแล้ว บุคคลนั้นก็อาจทำการช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนเจ้าพนักงานอยู่ในทางตรงกันข้าม บุคคลนั้นไม่มีกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอยู่ในตัวเป็นปกติแล้ว จึงต้องมีเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่อยู่ในขณะนั้นด้วย ทนงศักดิ์จุลยกาญจน์